

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1277/25/פ

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 22א¹. בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001², אחרי סעיף 22 יבוא :

"חובת יידוע נפגעי 22א. חוקר, תובע או פרקליט, לפי העניין, חייב ליידע
עבירה בדבר נפגע עבירה בדבר זכויותיו לפי חוק זה, בכתב ובעל
זכויותיהם פה, בשפה שמובנת לו."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו מבקשת לקדם את זכויותיהם של נפגעי עבירה, קרי, מי שנפגע במישרין מעבירה וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו. התיקונים המוצעים נועדו להסדיר את נושא יידוע נפגע העבירה בדבר זכויותיו ולהטיל על גופי החקירה והתביעה את החובה ליידע את משפחת נפגעי העבירה בדבר זכויותיהם. אם בעל הזכות אינו יודע על קיומה, הוא אינו יכול לממשה. אמנם על פי חוק, לנפגעי עבירה זכות לקבל מידע על שירותי סיוע, אך משפחות רבות ונפגעים רבים אינם מודעים למכלול זכויותיהם בנושא.

נושא יידוע נפגע העבירה על זכויותיו לא הוסדר בחקיקה ראשית, ורבים מנפגעי העבירה כלל אינם יודעים על זכויותיהם מכוח חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001. בנוסף, הצעת חוק זו מבקשת להטיל חובת תרגום על יידוע נפגעי העבירה, בכללם משפחות נפגעי רצח והמתה, בדבר זכויותיהם בשפה שמובנת להם.

הקושי בתחום זה בולט במיוחד במקרים שהעבירה גרמה למוות, ונפגעי העבירה (בני משפחת הנרצח) אינם בגדר מתלוננים ואינם מגיעים למשטרה למסור הודעה. על המדינה להתמודד ולטפל במשפחות נפגעי עבירות רצח והמתה שנותרו פגועות והן לרוב חסרות ידע וכלים לגבי ההליך המשפטי. בשנים האחרונות גוברת המודעות למגוון הרחב של שירותים וסיוע שלהם זקוקות משפחות קורבנות עבירות רצח והמתה, ומתוך כך התפתחו בישראל פתרונות ממלכתיים והתנדבותיים לטיפול בנפגעי עבירות אלימות

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

ובמשפחותיהם, כגון "מרכז נגה" ואחרים.

הצעות חוק זו נועדה לסייע לנפגעי עבירה ולמשפחותיהם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/24/1044),

על ידי חברת הכנסת אימאן חיטיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2794), על ידי חברת הכנסת אורית

מלכה סטרוק (פ/24/2879) ועל ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/24/2894).

הצעת החוק זהה לפ/24/2894 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)